

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९

English title: National Tea and Coffee Development Board Act, 1993

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५० । २ । २० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । १० । १७ । २०७५ । ११ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । २. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०५० सालको ऐन नं. ५ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : चिया तथा कफी खेती र प्रशोधन गर्ने कार्यमा सामाजिक ल्याउन, आधुनिक प्रवधिको प्रयोगद्वारा उच्च गुणस्तरको चिया तथा कफी उत्पादन गर्ने र बजार व्यवस्थापन तथा निकासी पैठारी गर्नको लागि एक ठोस नीति निर्माण गरी देशमा भएका चिया तथा कफी उद्योगको योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना र त्यसको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "बोर्ड" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड समझनु पर्छ । (ख) "समिति" भन्नाले दफा ८ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी समिति समझनु पर्छ । (ग) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (घ) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य सचिवलाई समेत जनाउनेछ । (ङ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा १४ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको कार्यकारी निर्देशक समझनु पर्छ । (च) "प्रशोधन" भन्नाले चियाको हरियो पत्ती तथा कफीको गेडा कुनै यान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रशोधन गरिने कार्य समझनु पर्छ । (छ) "उत्पादक" भन्नाले चिया वा कफी उत्पादन गर्ने व्यवसायी समझनु पर्छ । (ज) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । ३. बोर्डको स्थापना : राष्ट्रियस्तरमा चिया तथा कफी उद्योगको विकास सम्बन्धी योजनाहरु तर्जुमा गरी नजिी तथा सरकारी क्षेत्रमा सञ्चालित चिया तथा कफी उद्योगलाई सुव्यवस्थित एवं प्रभावकारी ढङ्गबाट बढी सबल तुल्याउन राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना गरिएको छ । ४. बोर्ड सङ्गठित संस्था हुने : (१) बोर्ड अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) बोर्डको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) बोर्डले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) बोर्डले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. बोर्डको कार्यालय : (१) बोर्डको मुख्य कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । (२) बोर्डले आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र शाखा कार्यालयहरु खोल्न सक्नेछ । ६. बोर्डको उद्देश्य : बोर्डको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ :- ।

(क) चिया तथा कफी उद्योगको विकासका लागि उत्पादन, प्रशोधन, बजार व्यवस्थापन तथा निकासी पैठारी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ख) चिया तथा कफी खेती उद्योगको विकासमा देखा परेका समस्याहरुको निराकरणका उपायहरु पत्ता लगाउने, । (ग) चिया तथा कफी उद्योगको विकासका लागि चिया तथा कफी खेती र प्रशोधनको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, गराउने, । (घ) चिया तथा कफी उद्योगको विकासका लागि तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी चिया तथा कफी उद्योगमा कार्यरत व्यक्तिलाई आधुनिक प्रवधिको ज्ञान, प्रशिक्षण र प्रावधिको सहयोग उपलब्ध गराउने, । (ङ) चिया तथा कफी उद्योगको विकासका लागि आवश्यक अध्ययन गर्ने, गराउने, । (च) चिया तथा कफी उद्योगको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने, । (छ) चिया तथा कफी उद्योगलाई सहयोग पुर्याउने । ७. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार : बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा चिया तथा कफी खेतीको विस्तार तथा विकास गराउन चिया तथा कफी उद्योगको स्थापना, सुधार, प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) चिया तथा कफी खेतीको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने प्रावधिको एवं वित्तीय आधारहरु तयार पारी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) चिया तथा कफीको मूल्यको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने, । (घ) साना स्तरमा चिया तथा कफी खेती गर्ने कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने कर्जा, बीउ, बेरना, रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि, औजार, इन्धन, प्रावधिको सेवा, आदिको आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, गराउने, । (ङ) चिया तथा कफी लगाउन उपयुक्त सरकारी ऐलानी जग्गाहरु नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गरी चिया तथा कफी लगाउने वा लजि वा कसिाबन्दीमा दिई चिया तथा कफी खेती गराउने, । (च) चिया तथा कफी बजार व्यवस्थालाई विकास गर्न समय समयमा बजार सर्वेक्षण गरी उपभोक्ताले रुचाएका चिया तथा कफीको ग्रेड र किसिम आदिकीन गर्ने र चिया तथा कफीको गुणस्तर निर्धारण गर्ने, गराउने, । (छ) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिया तथा

कफीको माग सम्बन्धमा नरियातकर्ताहरुलाई जानकारी गराउने, । (ज) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा चिया तथा कफी उद्योगको विकास तथा वसतिार गर्नको लागि आवश्यक अध्ययन गर्ने, गराउने, । (झ) चिया तथा कफी उद्योगमा कार्यरत व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई प्रावधिकि ज्ञान, प्रशिक्षण तथा प्रावधिकि सहयोग प्रदान गर्न तालमि तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, गराउने, । (ञ) चिया तथा कफी उद्योगमा संलग्न व्यक्तिहरुको सीप विकासको लागि ति व्यक्तिहरुलाई वदिशमा आवश्यक तालमि, सेमिनार एवं उच्च शक्तिषा दलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, ।

(ट) चिया तथा कफी उद्योगको विकासका लागि सरकारी तथा नजिी क्षेत्रहरुमा भइरहेका प्रयासहरुलाई समन्वय गर्ने, गराउने, । (ठ) चिया तथा कफी उद्योगसँग सम्बन्धति व्यवस्थापन र मजदुर बीच समझदारी वृद्धि गर्न गराउनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने, । (ड) चिया तथा कफी उद्योगहरुको दरताको लगत राख्ने, । (ढ) चिया तथा कफी उद्योगहरुमा व्यवस्थापन सुधार गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने, । (ण) नेपाल सरकारको स्वीकृति लई चिया तथा कफीमा सेवा शुल्क (सेस) लगाउने, । (त) चिया तथा कफी उद्योगको विकास सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने । ८. कार्यकारी समतिको गठन : (१) बोर्डको कार्य सञ्चालनको नमितित देहाय बमोजमिको एउटा कार्यकारी समति हुनेछ:- । (क) कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारबाट मनोनति व्यक्ति - उपाध्यक्ष । (ग) नजिी चिया तथा कफी उत्पादकहरुबाट एक/एक जना - प्रतनिधि सदस्य । (घ) साना चिया तथा कफी किसानबाट एक/एक जना प्रतनिधि - सदस्य । (ङ) नेपाल चिया उत्पादक संघबाट एक जना प्रतनिधि - सदस्य । (च) सहसचवि, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सहसचवि, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सहसचवि, उद्योग, वाणजिय तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (झ) कार्यकारी नरिदेशक, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् - सदस्य । (ञ) महाप्रबन्धक, कृषि विकास बैंक - सदस्य । (ट) महाप्रबन्धक, नेपाल चिया विकास नगिम लमिटिड - सदस्य । (ठ) महाप्रबन्धक, व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्र - सदस्य । (ड) कार्यकारी नरिदेशक, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड - सदस्य-सचवि । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समतिको गठन भएपछि समतिलि चिया तथा कफी उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरु मध्येबाट एक एक जना व्यक्तिलाई दुई वर्षको लागि समतिको सदस्यमा मनोनीत गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको समतिमा मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र नजि पुनः मनोनीत हुन सक्नेछ । ९. समतिको बैठक : (१) समतिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा वर्षको कम्तीमा दुईपटक बस्नेछ । (२) समतिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको पचास प्रतशित सदस्य उपस्थति भएमा समतिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको माननिछ । (३) समतिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिंले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) समतिको नरिणय सदस्य-सचविद्वारा प्रमाणति गरनिछ । (५) समतिको बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरु समति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । १०. समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको वनियिमको अधीनमा रही बोर्डले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नु, अधिकारहरुको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालन गर्नु समतिको कर्तव्य हुनेछ । (२) समतिलि यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये सबै वा कुनै अधिकार आवश्यकता अनुसार कुनै सदस्य वा दफा ११ बमोजमिको उप-समति वा बोर्डको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ ।

११. उपसमति गठन गर्न सक्ने : (१) समतिलि आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमतिहरु गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपसमतिको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्यवधि समतिलि तोके बमोजमि हुनेछ । १२. बोर्डको कोष : (१) बोर्डको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) बोर्डको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै वदिशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त रकम, । (ग) चिया तथा कफी खेती र प्रशोधन सम्बन्धी परामर्श सेवा बापत प्राप्त हुने रकम, । (घ) चिया तथा कफीमा लगाइएको सेवा शुल्क (सेस) बाट प्राप्त रकम, । (ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) कुनै वदिशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुबाट अनुदान रकम लई नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लनि पर्नेछ । (४) बोर्डलाई प्राप्त हुने सबै रकम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिको कुनै वाणजिय बैंकमा खाता खोली जम्मा गरनिछ । (५) बोर्डद्वारा गर्नु पर्ने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरनिछ । १३. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरकिा बमोजमि राखनिछ । (२) बोर्डको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ । १४. कार्यकारी नरिदेशक : (१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा एक कार्यकारी नरिदेशक रहनेछ । (२) नेपाल सरकारले कार्यकारी नरिदेशक पदमा उपयुक्त व्यक्तिंलाई नयुक्ति गर्न वा तोकन सक्नेछ । (३) कार्यकारी नरिदेशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजि पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नयुक्ति हुन वा तोकनि सक्नेछ । (४) कार्यकारी नरिदेशकको पारशिर्मकि, सेवाको शर्त तथा सुवधि सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. बोर्डको कर्मचारी : (१) बोर्डले आफ्नो कार्य सञ्चालनको नमितित आवश्यक कर्मचारी तोकिए बमोजमि नयुक्ति गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्ति कर्मचारीहरुको पारशिर्मकि, सेवाको शर्त तथा सुवधि सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. नेपाल सरकार समक्ष प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने : बोर्डले आफूले गरेको

काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महानिर्वाह नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्न नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १८. बोर्डको वित्तन : (१) कुनै मनासबि कारणबाट बोर्डलाई खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा बोर्ड वित्तन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बोर्ड वित्तन भएमा बोर्डको हक र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ । १९. विनियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिए आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ ।